

金鹰恒明一期资产管理计划 投资说明书

资产管理人：金鹰基金管理有限公司

资产托管人：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

目 录

一、重要提示.....	3
二、释 义.....	3
三、资产管理人概况.....	5
四、资产托管人概况.....	8
五、销售机构.....	9
六、资产管理计划概况.....	9
七、资产管理计划的投资.....	13
八、投资经理的指定与变更.....	16
九、资产管理计划的初始销售.....	16
十、资产管理计划的参与、退出和非交易过户.....	17
十一、资产管理计划份额的登记.....	18
十二、资产管理业务的费用与税收.....	18
十三、资产管理合同的主要内容.....	20
十四、风险揭示.....	21
十五、投资说明书存放及查阅方式.....	22
十六、备查文件.....	23

一、重要提示

《金鹰恒明一期资产管理计划投资说明书》（以下简称“本投资说明书”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《关于实施〈基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法〉有关问题的规定》（以下简称“《规定》”）、《金鹰恒明一期资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）及其他有关规定编写。

资产管理人保证本投资说明书的内容真实、准确、完整，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资说明书已报中国证监会备案并获得备案登记，但中国证监会对金鹰恒明一期资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）销售的核准，并不表明其对本资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本资产管理计划没有风险。

本资产管理计划投资于证券市场，计划财产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的计划份额享受计划收益，同时承担相应的投资风险。本资产管理计划投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于资产委托人大量退出产生的流动性风险，资产管理人在资产管理实施过程中产生的积极管理风险，特定投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险等。

客户在投资本资产管理计划之前，请仔细阅读资产管理合同和投资说明书，全面认识本资产管理计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

资产管理计划的过往业绩并不预示其未来表现。

资产管理人管理的证券投资基金、其他委托财产的业绩并不构成对本资产管理计划业绩表现的保证。资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

二、释 义

本投资说明书中除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：

1、资产管理合同：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《金鹰恒明一期资产管理计划资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更

2、资产委托人：指签订资产管理合同，委托投资单个资产管理计划初始金额不低于 100 万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户

3、资产管理人：指金鹰基金管理有限公司

4、资产托管人：指中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

5、注册登记机构：指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的机构

6、资产管理计划：指按照资产管理合同的约定设立，为资产委托人的利益，将特定多个资产委托人交付的资金或证券进行集中管理、运用或处分，进行证券投资活动的集合资产管理安排

7、投资说明书：指《金鹰恒明一期资产管理计划投资说明书》，内容包括资产管理计划概况、资产管理合同的主要内容、资产管理人与资产托管人概况、投资风险揭示、初始销售期间、中国证监会规定的其他事项等

8、工作日：资产管理人和资产托管人均办理相关业务的营业日

9、交易日：上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等相关交易场所的正常交易日

10、开放日：指非计划初始销售期间，资产管理人办理计划参与、退出业务的工作日

11、证券账户：根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，由资产托管人为委托财产在中登公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户、在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司开立的有关账户及其他证券类账户

12、资金账户：指资产托管人根据有关规定为资产管理计划财产开立的专门用于清算交收的银行账户

13、期货保证金账户：指以资产管理计划名义在期货经纪机构开立的用于存放委托资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等

14、年度对应日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日

15、资产管理计划财产、委托财产：指资产委托人拥有合法处分权、委托资产管理人管

理并由资产托管人托管的作为资产管理合同标的的财产。

16、计划资产总值：指本资产管理计划资产拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。

17、计划财产净值：指本资产管理计划资产总值减去负债后的价值。

18、计划份额净值：指计算日资产管理计划财产净值除以计算日资产管理计划份额总数所得的数值。

19、资产管理计划资产估值：指计算、评估资产管理计划资产和负债的价值，以确定本资产管理计划财产净值和份额净值的过程。

20、初始销售期间：指资产管理合同及投资说明书中载明，并经中国证监会核准的计划初始销售期限，自计划份额发售之日起最长不超过 1 个月。

21、存续期：指资产管理合同生效至终止之间的期限。

22、认购：指在资产管理计划初始销售期间，资产委托人按照资产管理合同的约定购买本计划份额的行为。

23、参与：指在资产管理计划开放日，资产委托人按照资产管理合同的规定参与本计划份额的行为。

24、退出：指在资产管理计划开放日，资产委托人按照资产管理合同的规定退出本计划份额的行为。

25、违约退出：指资产委托人在非合同约定的退出开放日退出资产管理计划的行为。

26、代理销售机构：指符合中国证监会规定的条件，取得基金销售资格并接受资产管理人委托，代为办理本计划认购、参与、退出等业务的机构。

27、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

三、资产管理人概况

（一）资产管理人基本情况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22、23 楼

设立日期：2002 年 12 月 25 日

法定代表人：刘东

联系电话：020-83936180

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币 2.5 亿元

（二） 主要人员情况

1、公司董事及监事

刘东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师。曾在中国现代国际关系研究所、中国信达信托投资公司驻武汉证券交易中心任职，历任中国信达信托投资公司北京营业部总经理、证券业务总部副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司总经理助理兼证券业务总部总经理，宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，宏源期货有限公司董事长，现任广州证券有限责任公司总经理。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010 年 4 月起担任公司董事长。

郑德理先生，董事，留美经济学博士，教授，高级经济师。历任广州中山大学管理学院讲师、副教授，美国乔治华盛顿大学助教，美国华盛顿投资咨询公司副研究员，美国世界银行政策研究局转型经济处经济顾问。现任广州证券有限责任公司副总经理、首席经济学家，兼任广州风险投资促进会会长，广州市政协委员，上市公司独立董事等。

栗建伟先生，董事，工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部，广东美的电器股份有限公司董事局秘书，现任广东美的集团董事副总裁。

温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd. 高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011 年 7 月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

陈炳华先生，董事，硕士，会计师。曾任广州药业股份有限公司财务部部长，现任广州药业股份有限公司财务总监。

吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

杜金岷先生，独立董事，博士、教授、博士生导师。历任高校讲师、副教授，现任暨南大学教授、社会科学研究处处长，广东中青年经济工作者学会副秘书长，广东经济学会常务

理事，中华外国经济学说研究会理事、广东金融学会理事、广州留学归国人员协会理事等。

黄元生先生，独立董事，经济学硕士、副教授、高级会计师。历任中山大学会计教研室主任及会计系副主任，广州市康乐会计师事务所副所长及所长，现任广州万隆康正会计师事务所主任会计师。

颜俊先生，独立董事，法学博士，资深律师，资深合伙人。曾是广东华邦世纪律师事务所的创始合伙人，中国工商银行深圳市分行法律顾问，现任吉林大学法学院兼职副教授，金杜律师事务所资深合伙人，中华全国律师协会会员，广东省法学会民商法研究会常务理事。

刘晓东先生，监事，工商管理硕士。曾任深圳市审计局主任科员，招商银行总行稽核部高级审计师，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总监，现任金鹰基金管理有限公司监察稽核部总监。

曾巧女士，监事，管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

姚万义先生，监事，大学本科。历任中共北京市纪律检查委员会北京市监察局办公厅主任、副局长、常委等职，中国证监会北京证管办副主任、巡视员等职，现任北京证券业协会顾问。

2、公司高级管理人员

殷克胜先生，总经理，经济学博士。曾在综合开发研究院（中国深圳）、深圳市体改办任职，历任深圳证监局法规处副处长、上市公司处处长，鹏华基金管理有限公司董事、常务副总经理，方正证券股份有限公司基金公司筹备组组长等职。经公司第三届董事会第十六次会议选举通过，并报经中国证监会核准，2010年4月起担任公司总经理。

刘葆先生，副总经理，经济学博士，副教授。历任深圳国资经营公司（商贸控股）资产经营部总经理助理，上海复旦大学博士后流动站（金融研究方向）博士后研究员，深圳华强集团资本经营部副部长，广州越秀集团资本经营部副经理，广州证券有限责任公司总经理助理兼资产管理总部总经理，金鹰基金管理有限公司总经理助理等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008年12月起担任公司副总经理。

郭容辰女士，副总经理，法律硕士。历任交通银行深圳分行公司业务部科长、交通银行深圳华富支行行长助理、交通银行深圳福田支行行长、交通银行深圳分行个人金融部总经理、零售信贷管理部总经理、华夏银行深圳分行个人业务部总经理等职。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2010年10月起担任公司副总经理。

苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记

记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎担保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）资产管理人的内部风险控制

资产管理人根据自身风险控制体系，设立循序渐进、多层次的特定客户资产管理业务内部风险控制防线：

（一）第一层是资产管理人专户投资部及相关业务部门及其风控专员自身的内部控制防线：

业务部门是资产管理人风险控制的具体实施单位。资产管理人涉及特定客户投资的业务部门在公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制定各部门的岗位职责、业务操作流程及风险控制要求，对各项业务和各业务环节实施风险控制，实现部门具体的风险控制目标。

（二）第二层是资产管理人风险控制委员会及风险控制职能部门（监察稽核部、金融工程部）对特定客户投资实施监督的防线：

监察稽核部及专户监察稽核专员负责特定客户资产管理业务的稽核审查，对专户投资部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，并对稽核过程发现的风险点和存在问题提出改进意见，并敦促整改，不断完善其内控机制。

金融工程部运用数量化的风险管理工具分析风险状况，并定期与不定期提供风险评估报告，包括公平交易情况分析和投资绩效分析等数量化分析，建立、完善风险管理模型并提出管理风险的建议。

（三）第三层是以资产管理人风险管理委员会、督察长为主体的第三层防线：

资产管理人风险管理委员会督促经营管理层提高公司整体风险控制工作，对特定客户投资的整体风险控制情况进行评价和指导。督察长负责对公司经营管理层、内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，同时关注特定客户投资的合法性、合规性。

四、资产托管人概况

资产托管人基本情况：

名称：中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

办公地址：广州市大沙头路 29 号工银大厦 21 楼

联系人： 沈晓东

联系电话： 020-83786666-2100

五、销售机构

资产管理计划份额直销机构：

名称：金鹰基金管理有限公司

住所：广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22、23 楼

法定代表人：刘东

联系人： 刘吉云

联系电话：020-38896965

传真：020-38898285

网址：www.gefund.com.cn

资产管理计划份额代理销售机构：

名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

成立时间：1994 年 6 月 30 日

注册资本：70 亿元人民币

企业类型：股份有限公司

营业期限：持续经营

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

六、资产管理计划概况

（一）资产管理计划的名称：金鹰恒明一期资产管理计划。

（二）资产管理计划的类别：混合型、特定多客户

（三）资产管理计划的运作方式：契约型特定多客户资产管理计划

（四）资产管理计划的投资目标：追求在有效控制风险的前提下获得超过投资基准的稳健收益。

（五）资产管理计划的存续期限：合同生效之日起 1 年，即本计划的存续期自计划合同生效之日起至生效日 1 年后日历年的对应日，若当日为非工作日，则顺延至其后下一工作日。

（六）资产管理计划的初始资产规模限制

本资产管理计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于 3000 万元人民币，且不得超过 50 亿元人民币，但中国证监会另有规定的除外。

（七）资产管理计划份额的初始销售面值：人民币 1.00 元。

（八）资产管理计划份额的分级

本资产管理计划通过本计划委托财产收益分配的安排，将计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级计划份额（计划份额简称为“金鹰恒明一期优先”）和普通级计划份额（计划份额简称为“金鹰恒明一期进取”）。同级别的每份计划份额具有同等的合法权益。

（九）两级份额的配比要求

金鹰恒明一期优先与金鹰恒明一期进取的初始认购份额数配比原则上在 3:1。对于初始认购的确认，资产管理人有权根据本计划的实际销售情况，将优先级与普通级的份额配比在 2.5:1 至 3:1 之间进行调整。

（十）资产管理计划分级与合同终止时资产及收益分配

1、分级概要

本资产管理计划通过对本计划委托财产收益分配的安排，将计划份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级计划份额（计划份额简称为“金鹰恒明一期优先”）和普通级计划份额（计划份额简称为“金鹰恒明一期进取”）。除合同终止时的清算财产分配及合同约定的特殊情形外，两级份额享有同等的权益。金鹰恒明一期优先和金鹰恒明一期进取分开募集，并按照合同约定的比例进行初始配比，所募集的两级份额的委托资产合并运作。

在合同终止完成本资产管理计划委托财产清算并将财产清算后的全部剩余资产扣除清算费用、交纳所欠税款并清偿计划债务后得到的清算后净资产，在资产管理人收取业绩报酬

（如有）后优先分配金鹰恒明一期优先的本金和约定应得收益，即金鹰恒明一期优先为低风险且预期收益相对稳定的计划份额；本资产管理计划在优先分配金鹰恒明一期优先的本金和

约定应得收益后的剩余清算净资产，全部分配给金鹰恒明一期进取，即金鹰恒明一期进取为较高风险且预期收益相对较高的计划份额。

2、合同终止时资产及收益分配规则

合同终止清算时，金鹰恒明一期优先和金鹰恒明一期进取的资产及收益的分配规则如下：

（1）如果合同终止日的计划份额净值增长率对应的年化收益率超过业绩比较基准（含）时，资产管理人按照资产管理合同第十七部分内容收取业绩报酬。

（2）金鹰恒明一期优先份额约定年收益率为 7%，其对应收益（称之为“约定应得收益”）分配金额以计划份额初始面值为基准进行计算，每日计提。

（3）本资产管理计划在保证优先级的本金和收益安全的基础上，在资产管理人收取业绩报酬（如有）以及优先分配金鹰恒明一期优先的本金和约定应得收益后的剩余清算净资产再全部分配给金鹰恒明一期进取。

3、两级份额的配比

金鹰恒明一期优先与金鹰恒明一期进取的初始认购份额数配比原则上在 3:1。对于初始认购的确认，资产管理人有权根据本计划的实际销售情况，将优先级与普通级的份额配比在 2.5: 1 至 3: 1 之间进行调整。

4、止损策略

（1）当本计划份额净值达到 0.90 元时，资产管理计划不再对商品期货和股指期货资产进行新开仓操作，只允许平仓操作。

（2）当本计划份额净值达到 0.85，资产管理人平掉所有期货头寸，只允许投资于包括债券逆回购、银行存款、货币基金等固定收益及现金类标的。

5、合同终止时，各类别计划份额的资产划分

资产管理计划仅在资产管理合同终止时按照约定方式进行优先级和普通级份额的净值计算，并根据各份额净值计算公式分别进行估值和资产划分，委托人按照各自持有份额的份额净值退出，在存续期不对优先级计划份额和普通级计划份额或计划整体进行资产划分。

设 T 日为合同终止日，NVT 为 T 日收市后在收取业绩报酬（如有）后的计划资产净值（若是提前终止，该净值须为支付完全年管理费、托管费、销售服务费等费用后的资产净值，其中上述管理费和托管费中提前终止后至合同约定存续期期末的部分，按照提前终止日前一个工作日对应的计划资产净值进行计算），Fa 为 T 日优先级份额的份额余额，Fb 为 T 日普

通级份额的份额余额，NAV 优先为第 T 日优先级份额净值，NAV 进取为第 T 日普通级份额净值， R_a 为优先级份额的约定年收益率，为年收益率 7%。合同终止日，本资产管理计划优先级份额和普通级份额的份额净值计算公式如下：

(1) 当 $NVT < Fa \times 1.00 \times [1 + Ra \times Y/365]$ 时，则优先级份额与普通级份额在 T 日份额净值为：

$$NAV_{\text{优先}} = NVT / Fa;$$

$$NAV_{\text{进取}} = 0;$$

(2) 当 $Fa \times 1.00 \times [1 + Ra \times Y/365] \leq NVT$ 时，则优先级份额与普通级份额在 T 日份额净值为：

$$NAV_{\text{优先}} = 1.00 \times [1 + Ra \times Y/365];$$

$$NAV_{\text{进取}} = (NVT - NAV_{\text{优先}} \times Fa) / Fb;$$

其中，Y 为自资产管理合同生效日（含）起至 T 日的实际天数。

优先级份额与普通级份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

NAV 进取计算以 NAV 优先保留 3 位小数为前提。

6、存续期内各类别计划份额净值的计算

假设资产管理合同生效后的第 t 日的计划财产净值为 NV_t ， Fa 为 t 日优先级份额的份额余额， Fb 为 t 日普通级份额的份额余额， $NAV_{\text{优先}_t}$ 为第 t 日优先级份额净值， $NAV_{\text{进取}_t}$ 为第 t 日普通级份额净值， R_a 为优先级份额的约定年收益率，为年收益率 7%。

在第 t 日，优先级和普通级计划份额净值的计算公式如下：

(1) 当 $NV_t < Fa \times 1.00 \times [1 + Ra \times t/365]$ 时，则优先级份额与普通级份额在 t 日份额净值为：

$$NAV_{\text{优先}_t} = NV_t / Fa;$$

$$NAV_{\text{进取}_t} = 0;$$

(2) 当 $Fa \times 1.00 \times [1 + Ra \times t/365] \leq NV_t$ 时，则优先级份额与普通级份额在 T 日份额净值为：

$$NAV_{\text{优先}_t} = 1.00 \times [1 + Ra \times t/365];$$

$$NAV_{\text{进取}_t} = (NV_t - NAV_{\text{优先}_t} \times Fa) / Fb;$$

其中，t 为资产管理合同生效日（含）到估值日的实际天数。

优先级份额与普通级份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

NAV 进取计算以 NAV 优先保留 3 位小数为前提。

资产管理合同资产管理合同资产管理合同资产管理合同

七、资产管理计划的投资

（一）投资目标：追求在有效控制风险的前提下获得超过投资基准的稳健收益。

（二）投资范围：本计划投资于银行存款、债券逆回购、货币型基金等固定收益品种及现金类标的，以及商品期货和股指期货。

其中债券逆回购、货币基金、银行存款等固定收益资产占计划财产总值的 0%~100%；持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为计划财产净值的 0~600%；持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的 -600%~600%。

（三）投资策略：

1、资产配置策略

本计划主要投资商品期货及股指期货，通过分析各种影响期货的价格因素，预测期货合约未来价格的变化，同时不断地寻找市场上出现的各种投资机会。对各种投资机会的预期收益率与风险进行综合评估，根据风险收益比排序，适时调整计划财产在各个投资机会下的分配比例，将资产重点配置于那些风险小、收益稳定且确定性较高的投资交易机会上。

2、期货趋势交易策略

根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定期货投资期限，当发现明确的投资机会时，进行适当的趋势交易；根据各期货品种的流动性、收益性特征，合理有效分配期限结构等，保持计划的流动性。

3、期货套利策略

在进行趋势交易的过程中，为规避单一市场、单一品种、单一策略、单一时间周期上的风险，本计划将在首先考虑流动性和资金充裕的前提下，同时进行多空双向投资并针对不同月份合约加入多品种、多策略、多周期的套利量化策略组合，用以控制风险、捕捉机会、平滑净值的波动，获取稳定的绝对回报。一般情况下，本计划加入的套利策略可大致分为跨期套利、跨品种套利以及跨市套利等。

4、止损策略

当本计划份额净值达到 0.90 元时，资产管理计划不再对商品期货和股指期货资产进行新开仓操作，只允许平仓操作。

当本计划份额净值达到 0.85，资产管理人平掉所有期货头寸，只允许投资于包括债券逆回购、银行存款、货币基金等的固定收益及现金类标的。

5、期货风险控制措施

1) 任一交易日盘中，当 $1.12 \text{ 元} \leq \text{计划份额净值}$ 时，

组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 $0 \sim 600\%$ ，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的 $-600\% \sim 600\%$ ；隔夜期货交易保证金比例不超过本计划资产净值的 15% ；资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。

2) 任一交易日盘中，当 $1.05 \text{ 元} \leq \text{计划份额净值} < 1.12 \text{ 元}$ 时，

组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 $0 \sim 600\%$ ，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的 $-300\% \sim 300\%$ ；隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划资产净值的 15% ；资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。

3) 任一交易日盘中，当 $0.95 \text{ 元} \leq \text{计划份额净值} < 1.05 \text{ 元}$ 时，

组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 $0 \sim 300\%$ ，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的 $-150\% \sim 150\%$ ；隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划资产净值的 10% ；资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。

4) 任一交易日盘中，当 $0.85 \text{ 元} < \text{计划份额净值} < 0.95 \text{ 元}$ 时

组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的 $0 \sim 150\%$ ，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的 $-75\% \sim 75\%$ ；隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划资产净值的 10% ；资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。

5) 任一交易日盘中，当计划份额净值 ≤ 0.85 时

管理人在 2 分钟内开始进行所有期货持仓的平仓操作，只能持有债券逆回购、银行存款、货币基金等固定收益类及现金类投资标的，且本计划于下一个交易日开始，不允许对期货合约进行开仓操作。

6) 遇国内超过 3 个工作日不交易的中长假期，若计划份额净值在 0.95 以下不隔夜持仓，若计划份额净值在 1 以上则隔夜持仓减半，且最高隔夜持仓不超过计划净资产的 15% 。

7) 交易品种仅限于合约品种，避免出现流动性风险，持仓合约仅限于主力及次主力合约。

8) 计划财产上一日份额净值低于 0.9 元时，本计划当日盘中亏损较以上一日份额净值计

算超过 2%，则管理人 2 分钟之内开始进行期货合约的平仓操作，原则上 10 分钟内完成。

9) 若因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使本计划资产配置比例不符合资产管理合同的有关规定，资产管理人应当及时调整组合，使之符合法律法规或者资产管理合同的约定。

10) 资产管理人的平仓操作必须建立在遵守国内期货交易所交易规则、监管要求和达成实际止损目标的前提之下。平仓操作与法律法规和监管要求冲突时，管理人有权不予执行，且不承担由此带来的实际损失。非以上情况造成的损失资产管理人有义务代替资产委托人追索相关责任方（包括资产管理人、期货经纪商及普通份额出资人）。

（四）投资禁止行为

本资产管理计划财产禁止从事下列行为：

- 1、承销证券；
- 2、向他人贷款或提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- 5、向资产管理人、资产托管人出资。
- 6、法律法规、中国证监会以及资产管理合同规定禁止从事的其他行为。

运用计划财产买卖资产管理人、资产托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循资产委托人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

（五）业绩比较基准

年化 8%。

（六）风险收益特征

本计划是混合型产品，分为两种风险收益特征不同的份额，包括优先级份额和普通级份额。金鹰恒明一期优先份额为低风险且预期收益相对稳定的计划份额；金鹰恒明一期进取份额为高风险且预期收益相对较高的计划。

（七）投资政策的变更

经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致可对投资政策进行变更，变更投资政策应以书面形式做出。投资政策变更应为调整投资组合留出必要的时间。

资产管理合同资产管理合同资产管理合同

八、投资经理的指定与变更

（一）投资经理的指定

1、投资经理的指定

资产管理计划投资经理由资产管理人负责指定，且本投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不相互兼任。

2、本计划投资经理

本资产管理计划的投资经理为彭培祥先生。

彭培祥先生，MBA 研究生，20 年证券业从业经历，1993 年进入广州证券工作，2007 年加入金鹰基金管理公司，先后担任高级策略分析师、研究发展部副总监、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监、公司基金管理部总监、投资决策委员会委员等，现任专户投资经理、专户投资部副总监。

（二）投资经理的变更

资产管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知资产委托人。

九、资产管理计划的初始销售

（一）资产管理计划份额的初始销售期间、销售方式、销售对象

1、初始销售期间

本资产管理计划的初始销售期间自计划份额发售之日起最长不超过1个月，本计划初始销售期间自2013年12月12日至12月27日。

2、销售方式

本资产管理计划通过资产管理人等机构进行销售。具体销售机构名单、联系方式以本资产管理计划的《投资说明书》为准。

3、销售对象

能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。

（二）资产管理计划份额的认购和持有限额

认购资金应以现金形式交付。投资者在初始销售期间的认购金额不得低于 100 万元人民币（不含认购费用），并可多次认购，认购期间追加委托投资金额应为 10 万元的整数倍。

（三）资产管理计划份额的认购费用

本资产管理计划不对优先级计划份额收取认购费, 仅对普通级计划份额按照单笔认购金额收取认购费, 低于 300 万元 (不含) 的单笔认购金额的认购费率为 1%, 高于 300 万元 (含) 的单笔认购金额的认购费率为 0。

(四) 初始销售期间的认购程序

1、资产管理人委托代理销售机构进行销售的, 可以委托代理销售机构代为完成投资者尽职调查工作, 并将相关资料提供给资产管理人。本计划无最高持有限额限制。

2、认购程序。资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守资产管理合同规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准。

3、认购申请的确认。

销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以注册登记机构的电子数据确认为准。投资者应在资产管理合同生效后到各销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。

认购申请一经受理, 不得撤销。

(五) 初始销售期间客户资金的管理

资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间客户的资金存入专门账户, 在资产管理计划初始销售行为结束前, 任何机构和个人不得动用。

十、资产管理计划的参与、退出和非交易过户

(一) 资产管理计划的参与、退出

本资产管理计划在存续期内不设开放日 (开放日指在资产管理计划运作期间, 资产管理计划销售机构为资产委托人办理资产管理计划参与和退出业务的工作日), 不接受计划份额持有人的参与和退出申请。

(二) 非交易过户的认定及处理方式

1、资产管理人及注册登记机构只受理继承、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他方式下的非交易过户。其中:

“继承”是指资产委托人死亡, 其持有的计划份额由其合法的继承人继承。

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将资产委托人持有的计划份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。

2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理; 申请人按注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

十一、资产管理计划份额的登记

（一）本资产管理计划份额的注册登记业务指本资产管理计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括资产委托人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管资产管理计划客户资料表等。

（二）本资产管理计划的注册登记业务由资产管理人或资产管理人委托经中国证监会认定的可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构办理。资产管理人委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理本资产管理计划注册登记业务的，应当与有关机构签订委托代理协议，并列明代为办理资产管理计划份额登记机构的权限和职责。

（三）注册登记机构履行如下职责：

- 1、建立和保管资产委托人账户资料、交易资料、资产管理计划客户资料表等，并将客户资料表提供给资产管理人。
- 2、配备足够的专业人员办理本资产管理计划的注册登记业务。
- 3、严格按照法律法规和资产管理合同规定的条件办理本资产管理计划的注册登记业务。
- 4、严格按照法律法规和资产管理合同规定计算业绩报酬，并提供交易信息和计算过程明细给资产管理人。
- 5、接受资产管理人的监督。
- 6、保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 15 年以上。
- 7、对资产委托人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对资产委托人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但法律法规或监管机构另有规定的除外。
- 8、按本资产管理计划合同，为资产委托人提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务。
- 9、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则。
- 10、法律法规规定的其他职责。

（四）注册登记机构履行上述职责后，有权取得注册登记费。

资产管理合同资产管理合同

十二、资产管理业务的费用与税收

（一）资产管理业务费用的种类

- 1、资产管理费。

- 2、资产托管费。
- 3、销售服务费。
- 4、业绩报酬。
- 5、计划的证券、期货交易费用、开户及维护费用。
- 6、计划备案后与之相关的会计师费和律师费。
- 7、资产管理计划财产的银行汇划费用。
- 8、按照国家有关规定和资产管理合同约定，可以在计划资产中列支的其他费用。

（二）费用计提方法、计提标准和支付方式

1、资产管理费

资产管理计划财产的年管理费率为 1.60%。计算方法如下：

$$H=E \times 1.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的固定管理费

E 为前一日的计划财产净值

本计划的固定管理费自资产管理计划财产运作起始日起，每日计提，按月支付。由资产管理人向资产托管人发送划款指令，资产托管人复核后于下月初三个工作日之内，从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理人。

2、资产托管费

资产管理计划财产的年托管费率为 0.18%。计算方法如下：

$$H=E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的托管费

E 为前一日的计划财产净值

本计划的托管费自资产管理计划财产运作起始日起，每日计提，按月支付。由资产管理人向资产托管人发送划款指令，资产托管人复核后于下月初三个工作日之内，从资产管理计划财产中一次性支付给资产托管人。

3. 销售服务费

资产管理计划财产的年销售服务费率为 1.30%。计算方法如下：

$$H=E1 \times 1.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费

E1 为优先级份额的前一日的委托资产净值

本计划的销售服务费自资产管理合同生效日起每日计提，按月支付。由资产管理人向资

产托管人发送销售服务费划款指令，资产托管人复核后于每月结束后五个工作日之内从计划财产中一次性支付给资产管理人，资产管理人收到后按照相关协议支付给销售机构。

4、资产管理人的业绩报酬

合同终止日为本计划的业绩报酬计提日。如果合同终止日的计划份额净值增长率对应的年化收益率超过业绩比较基准（含），即业绩报酬计提前的计划份额净值（NAV） $\geq 1+8\% \times T/365$ 时，本计划资产管理人提取委托财产净收益部分的 20%，作为业绩报酬。

其中，T 为合同生效日至合同终止日的实际天数。

业绩报酬的具体计算公式为：

$$\text{业绩报酬} = (F_a + F_b) \times (NAV - 1) \times 20\%$$

其中：F_a, F_b 为金鹰恒明一期优先和进取的总份额；

NAV 为计划终止日业绩报酬计提前的计划份额净值。

资产管理计划全部份额应计提的总业绩报酬由注册登记机构负责计算，资产托管人不承担复核责任。资产管理人向资产托管人发送划款指令，由资产托管人根据资产管理人指令从资产管理计划财产中支付给资产管理人。

5、上述（一）中所列其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由资产托管人从计划财产中支付。

（三）不列入资产管理计划业务费用的项目

1、资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或计划财产的损失。

2、资产管理人和资产托管人处理与计划运作无关的事项发生的费用。

3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入计划费用的项目。

（四）费用调整

资产管理人和资产托管人与资产委托人协商一致，可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率。

（五）资产管理业务的税收

本计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

资产管理合同

十三、资产管理合同的主要内容

详见本投资说明书附件。

十四、风险揭示

计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险，由于本计划不投资于股票，本计划面临债券投资风险主要包括：

（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

（3）债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

（二）管理风险

在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

（三）流动性风险

在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。

（四）信用风险

本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失。

（五）特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

本计划采取的投资策略可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，本计划主要进行期货投资，期货投资特定风险主要有：

市场风险：市场风险是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险，市场风险还包括期货合约价格和商品现货/标的指数价格之间价格差的波动所造成的基差风险，以及不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险等。

保证金风险：期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。

违约风险：信用风险是指由于期货发行人或期货经纪公司或者交易对手违约而产生损失的风险。

（六）优先级份额约定收益风险

本计划为非保本型产品，极端情况下（如期货市场出现系统性风险导致极端行情下未及时平仓引起的大幅亏损）优先级份额存在不能按照约定收益获得回报甚至出现本金亏损的风险。

（七）普通级份额的投资风险

本计划为主要投资期货和固定收益类资产的混合型分级产品，除在计划资产投资所相应承担的风险之外，计划资产将优先满足于优先级份额的本金和约定收益，而后剩余资产部分归普通级份额，进而普通级份额具有一定的杠杆收益特征，为高风险、高预期收益的投资品种，在投资失利等情况下，将会出现大幅亏损甚至本金完全亏光的风险。

（八）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

（九）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

资产管理合同

十五、投资说明书存放及查阅方式

本投资说明书通过销售机构提供给资产委托人，并分别置备于资产管理人、资产托管人和销售机构的住所，客户可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

十六、备查文件

以下备查文件存放在资产管理人或资产托管人的办公场所。

- （一）本资产管理计划获得中国证监会备案登记的文件
- （二）《金鹰恒明一期资产管理计划资产管理合同》
- （三）资产管理人业务资格批件、营业执照
- （四）资产托管人业务资格批件、营业执照

金鹰基金管理有限公司

附件：资产管理合同的主要内容

资产管理合同“第六、二十一、二十三和二十五章”

六、资产管理计划的备案

（一）资产管理计划备案的条件

本资产管理计划初始销售期限届满，符合下列条件的，资产管理人应当按照规定办理验资和资产管理计划备案手续：

资产管理计划委托人人数至少 2 人且不超过 200 人（单笔委托金额在 300 万元人民币以上委托人数量不受此限制），资产管理计划的初始资产合计不低于 3000 万元人民币且不超过 50 亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。

（二）资产管理计划的备案

初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。客户资料表应包括委托人名称、委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、参与资产管理计划的金额和其他信息。

自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。资产委托人的认购参与款项（不含认购费用）加计其在初始销售期形成的利息将折算为资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

（三）资产管理计划销售失败的处理方式

资产管理计划销售期限届满，不能满足上述条件的，资产管理人应当：

- 1、以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用。
- 2、在资产管理计划销售期限届满后 30 日内返还客户已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

二十一、资产管理合同的变更、终止

（一）全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后，可对资产管理合同内容进行变更，但下列资产管理人有权单独变更合同内容的情形除外：

- 1、投资经理的变更。

2、资产管理计划认购、参与、退出的时间、业务规则等变更。

其他对资产委托人利益无实质性不利影响情形的变更,或法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对资产管理合同进行变更的,资产管理人可与资产托管人协商后修改资产管理合同,并由资产管理人按照资产管理合同的约定向资产委托人披露变更的具体内容。

(二)资产管理合同需要展期的,资产管理人应当在资产管理合同期限届满1个月前,按照资产管理合同约定的方式取得资产托管人和代表计划份额2/3以上的资产委托人同意。资产管理合同展期的,资产管理人应当按照资产管理合同约定的方式通知资产委托人,并对不同意展期的资产委托人的退出事宜作出公平、合理的安排。

(三)对资产管理合同任何形式的变更、补充,资产管理人应当在变更或补充发生之日起5个工作日内将资产管理合同样本报中国证监会备案。在资产管理计划运作期间开放参与和退出或发生资产委托人违约退出的,资产管理人应当于每季度结束之日起15个工作日内将客户资料表报中国证监会备案。

(四)资产管理合同终止的情形包括下列事项:

- 1、资产管理合同存续期限届满而未延期的。
- 2、资产管理合同的委托人少于2人的。
- 3、资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的。
- 4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 5、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。

6、普通级份额委托人向资产管理人、资产托管人提供书面提前终止合同申请文件,经资产管理人、托管人、其他委托人及代销渠道一致同意后,且普通级委托人在支付完项目全年的费用、优先级本金及约定收益之后,资产管理合同可提前终止。其中项目全年管理费和托管费用中提前终止后至合同约定存续期期末的部分,按照提前终止日前一个工作日对应的计划财产净值进行计算。

7、法律法规和资产管理合同规定的其他情形。

二十三、违约责任

(一)当事人违反资产管理合同,应当承担违约责任,给合同其他当事人造成损失的,应当承担赔偿责任;如属资产管理合同当事人双方或多方当事人的违约,根据实际情况,由违约方分别承担各自应负的违约责任;因共同行为给其他当事人造成损害的,应当承担连带

赔偿责任。但是发生下列情况，当事人应当免责：

1、资产管理人及和/或资产托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等。

2、在没有故意或重大过失的情况下，资产管理人由于按照资产管理合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。

3、不可抗力。

（二）资产委托人主动在非开放日要求退出资产管理计划的，属于违约退出。

本计划不允许违约退出。

（三）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护资产委托人利益的前提下，资产管理合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

（四）一方依据资产管理合同向另一方赔偿的损失，仅限于直接损失。

二十五、资产管理合同的效力

（一）资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。资产委托人为法人的，资产管理合同自资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章或盖章之日起成立；资产委托人为自然人的，资产管理合同自资产委托人本人签章或授权的代理人签章、资产管理人和资产托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章之日起成立。资产管理合同于资产管理计划备案手续办理完毕，获中国证监会书面确认之日起生效。

（二）资产管理合同自生效之日起对资产委托人、资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。

（三）资产管理合同有效期 1 年。